

Taguatinga Norte – DF, 31 de julho de 2026.

RECLAMAÇÃO Nº 005/2026 - MUNIZ FERREIRA - BA

NÚMERO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 40055438

DIRECIONADO À DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - NEOENERGIA COELBA - (CNPJ: 15.139.629/0001-94)

MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA, Estado da BAHIA, inscrito no CNPJ/MF Nº 13.796.461/0001-64, pessoa jurídica de direito público interno, com sede situada à Praça 30 de Julho, nº 168, Centro, neste ato representado pelo Prefeito, Gileno Pereira dos Santos, por meio de seu representante legal Abel Gomes Cunha, por meio desta reclamação, venho solicitar, nos termos abaixo expostos, o que se requer:

I. DOS PODERES DE REPRESENTAÇÃO

1. O subscritor comprova a legitimidade para representar o Município mediante procuração regularmente outorgada pelo(a) Prefeito(a), juntada no Anexo I, suficiente para fins de atuação administrativa perante a ANEEL e a distribuidora, nos termos do art. 9º da REN nº 1.000/2021, da Lei nº 9.784/1999 (arts. 2º e 4º) e, principalmente, do Estatuto da Advocacia – Lei nº 8.906/1994.
2. A exigência de quaisquer documentos além da procuração (como contrato de mandato/contrato de honorários) carece de amparo legal e viola as prerrogativas profissionais do advogado (Lei nº 8.906/1994).
3. Sem reconhecimento de obrigação e para evitar dilações indevidas, apresenta-se, por liberalidade, cópia do contrato de prestação de serviços firmado com o Município (reclamante).
4. Esclarece-se, por fim, que o Município celebrou contrato com a sociedade profissional do Dr. Abel Gomes Cunha, atribuindo-lhe poderes específicos para representação perante a ANEEL e a distribuidora, conforme cláusula contratual cuja íntegra segue no Anexo II. Requer-se, portanto, o pleno reconhecimento da regularidade da representação nos autos.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 226/2024:

De um lado, o MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 13.796.461/0001-64, com sede administrativa Prefeitura Municipal na Praça ACM Junior, no 168, Centro – CEP 44.575-000 Muniz Ferreira – Bahia, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Gileno

Pereira dos Santos, brasileiro, maior, casado, CPF 597.084.505-10, RG 05.672.898-00 SSP-BA, doravante designado CONTRATANTE, e do outro a empresa ABEL CUNHA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, Inscrição No CNPJ 29.574.422/0001-52 Localizado na Q CNB 6, no 403, Taguatinga Norte (Taguatinga), Lote 12, Edifício Dona Elvira, CEP: 72.115-065, Brasília- DF, neste ato representado pela Sr. Abel Gomes Cunha, CPF: 991.114.111-04, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente Termo Aditivo ao contrato nº226/2024, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica, jurídico-administrativa especializada na gestão, elaboração de auditorias e laudos técnicos, mediante a conferência das faturas de energia elétrica da administração direta e indireta do Município, elaboração de memorial de cálculo de consumo e potência do parque de iluminação pública, a apuração do modelo tarifário aplicado em cada unidade consumidora, assim como verificação de possíveis isenções indevidas e/ou não repasse da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) e/ou não recolhimento do ISS dos prestadores de serviços do setor elétrico, visando a repetição de indébitos decorrentes de cobranças indevidas (a maior) nas contas de energia elétrica de titularidade municipal. Deverá a empresa efetuar levantamento dos créditos a que faz jus o Município, referentes aos pagamentos indevidos à concessionária de energia elétrica, conforme os prazos estabelecidos na Resolução Normativa da ANEEL no 1.000, de 7 de dezembro de 2021, especialmente o art. 323, § 2º, inciso I, e suas alterações posteriores, podendo, para tanto, representar administrativamente o Município de Muniz Ferreira - BA, perante a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, perante a distribuidora de energia elétrica e, caso necessário, perante a agência reguladora conveniada do Estado, em todos os processos, reclamações, recursos e demais atos decorrentes de suas competências, com base no art. 124, I, b, da Lei no 14.133/2021, de acordo com o processo licitatório Inexigibilidade 056/2024. (grifou-se)

5. O referido item contém cláusula expressa de outorga de poderes de representação processual ao representante do escritório contratado pelo Município, nos termos do Contrato de Mandato já acostado, tornando incontestável a legitimidade para atuar em nome do Município perante esta distribuidora.
6. Ressalte-se que o referido contrato foi regularmente publicado no Diário Oficial do Município, conforme exige a legislação vigente, circunstância que assegura sua plena eficácia jurídica e produz os efeitos legais inerentes ao instrumento contratual. Portanto, o requisito formal de publicação do contrato foi regulamente atendido.

II. DOS ANEXOS

7. Para a devida comprovação, juntam-se a este documento os anexos abaixo:
 - (a) Anexo I – Instrumentos procuratórios
 - (b) Anexo II – Documentos contratuais
 - (c) Anexo III - Aditivo 1

III. DOS FATOS E DOS DIREITOS

8. O art. 265, inciso XVII, do Regulamento do ICMS do Estado da Bahia (Decreto nº 13.780, de 16 de março de 2012) estabelece a isenção do valor do imposto sobre as operações com energia elétrica.

Art. 265. São isentas do ICMS:

[...]

XLVII – as operações com energia elétrica quando destinada ao consumo em órgãos da administração pública municipal e fundações mantidas pelo poder público municipal e à iluminação pública;

[...]

XVII – as operações internas efetuadas por concessionário de serviço público de abastecimento de água (Conv. ICMS 98/89):

a) nos fornecimentos de água natural canalizada:

1 – em ligações com consumo medido de até 30m³ mensais, por economia;

2 – em ligações não medidas, para consumo residencial;

3 – em ligações para consumo de órgãos públicos federais, estaduais e municipais;

b) nos fornecimentos de água natural através de carro-pipa;

9. Dessa forma, as Unidades Consumidoras administradas pelo Serviço Público de água, esgoto e saneamento estão isentas da cobrança do ICMS.
10. Foi constatado, por meio das faturas das UCs associadas à Prefeitura deste Município, que houve a cobrança de ICMS na fatura de energia elétrica da UC listada abaixo, sem a aplicação de qualquer isenção ou redução do imposto.
11. Segue abaixo o número da Unidade Consumidora que necessita da correção tarifária, de responsabilidade do Município: **40055438**.
12. A REN nº 1000/2021 da ANEEL, em seu art. 323, determina as ações a serem adotadas em casos de cobrança errada decorrente de falhas atribuíveis à distribuidora. A referida resolução especifica que a restituição, quando houver cobranças excessivas, deve abranger todos os componentes da fatura, incluindo os tributos, conforme o trecho a seguir.

Art. 323. A distribuidora, no caso de faturar valores incorretos, não apresentar fatura ou faturar sem utilizar a leitura do sistema de medição nos casos em que não haja previsão nesta Resolução, sem prejuízo das penalidades cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

[...]

II - Faturamento a maior: devolver ao consumidor e demais usuários, até o 2º (segundo) ciclo de faturamento posterior à constatação, as quantias recebidas indevidamente nos últimos 60 (sessenta) ciclos de faturamento imediatamente anteriores à constatação.

[...]

§ 2º No caso do inciso II do caput, a distribuidora deve devolver de acordo com as seguintes disposições: I - a quantia recebida indevidamente deve ser devolvida em dobro, independentemente de dolo ou culpa da distribuidora, salvo hipótese do § 3º;

II - o valor do inciso I deste parágrafo deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA; e

III - devem ser calculados e acrescidos os juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês pro rata die sobre o valor atualizado obtido do inciso II deste parágrafo.

[...]

§ 4º A devolução em dobro prevista no § 2º é aplicável a todos os valores que compõem o faturamento, inclusive tributos, compensações, bandeiras tarifárias e cobranças de qualquer natureza.

§ 5º Aplica-se a devolução prevista no inciso II do caput no caso de cobranças adicionais decorrentes de erros da distribuidora que resultem em redução de benefícios tarifários ou aumentos tributários. (grifou-se)

13. Assim, destaca-se que a COELBA não pode apenas alegar ilegitimidade na cobrança, visto que a situação apresentada está respaldada pela REN nº 1000/2021, que impõe à concessionária a responsabilidade por erros que gerem acréscimos nos tributos. Portanto, a obrigação de devol-

ver os valores recai sobre a distribuidora.

14. A COELBA não pode se valer da REN nº 800/2017 como justificativa, uma vez que tal norma se aplica exclusivamente aos pedidos de reclassificação de unidades consumidoras. Referida resolução dispõe que, ausente solicitação no prazo de 90 (noventa) dias, o pedido deve ser tratado como nova ligação, afastando a devolução de valores apenas nesse contexto. O caso em análise, contudo, não trata de reclassificação, mas da restituição do ICMS indevidamente cobrado, em decorrência de erro da própria COELBA na aplicação do Regulamento do ICMS do Estado da Bahia.
15. A reclamação não se vincula à REN nº 800/2017. O erro de enquadramento cometido pela COELBA não afasta o direito à restituição do ICMS indevidamente cobrado, uma vez que a Unidade Consumidora (UC) está vinculada ao CNPJ do Município, destinando-se ao consumo por órgãos da Administração Pública Municipal ou fundações por ela mantidas. O Regulamento do ICMS do Estado da Bahia é expresso ao isentar tais unidades da incidência de ICMS sobre energia elétrica.

IV. DOS PEDIDOS

16. Ante o exposto, requer-se:

- (a) Proceda com a devolução de todos os valores cobrados a maior nos últimos 10 (dez) anos, conforme o Despacho nº 2.006 da ANEEL, de 08 de julho de 2024, observando o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. Tal pedido encontra fundamento na sentença proferida em 29 de setembro de 2023 pela 19ª Vara Cível Federal de São Paulo, no âmbito da Ação Civil Pública Cível nº 5024153-93.2018.4.03.6100, bem como no Ofício nº 00710/2024/PFANEEL/PGF/AGU, de 08 de maio de 2024, e no Ofício nº 00937/2024/PFANEEL/PGF/AGU, de 12 de junho de 2024.
- (b) Devolva os valores cobrados a maior em dobro, atualizados monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die, em conformidade com o estabelecido na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.
- (c) Proceda à análise e ao atendimento deste requerimento no prazo máximo de 10 (dez) dias

úteis, informando o resultado da classificação tarifária, caso seja necessária a realização de vistoria, em conformidade com o estabelecido na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

- (d) Proceda com a devolução do valor integral por meio de depósito bancário na conta corrente do Município, conforme estabelece o § 7º do art. 323 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, comunicando, por escrito, o resultado do deferimento desta reclamação por meio do endereço eletrônico abelgomescunha.adv@gmail.com.

Nestes termos, pede deferimento.

Representante do Município